

AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES

RAÚL GUTIÉRREZ SALGADO, mayor de edad, con D.N.I. nº 09391472C y con domicilio en la calle Marqués de Teverga 20, 6º E de Oviedo, 33005, como propietario de una vivienda en Celorio, concejo de Llanes, con dirección Las Lomas; Carretera de Celorio a Barro s/n (Lugar Celoriu 36). Colindante al Club Marítimo de Celorio.

Y **JUAN-MANUEL RUERA MORENO**, mayor de edad, con D.N.I. nº 13042708Y y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Paseo de la Isla 2, 2º Izq. de Burgos, 09003, como apoderado de la sociedad denominada "RUERA GARCIA, S.L.", con C.I.F. nº B09234840, propietaria de una vivienda unifamiliar aislada con garaje, sita en Celorio, concejo de Llanes, Eria de la Vega, Camino de la Fuentona nº 2, 33595 Llanes. Colindante al Club Marítimo de Celorio.

Ambos venimos padeciendo inmisiones acústicas manifiestamente excesivas, procedentes del club marítimo de Celorio, que se prolongan hasta altas horas de la madrugada debido a la celebración de conciertos con uso de megafonía todos los fines de semana de julio y agosto, sin ninguna limitación del nivel de las emisiones sonoras al no tener ningún tipo de insonorización que proteja a los vecinos de tales emisiones, lo que da lugar a que sea imposible un uso normal de la vivienda durante todo el tiempo por el que se prolonga el concierto y varias horas después por las aglomeraciones que genera.

Dichos conciertos se organizan en el club marítimo de Celorio, playa de Palombina, dentro de la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre zona en la que la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) autorizo parcialmente con condición a D. José Landeira Bernaldo de Quirós (MEDILABER, S.L.) UN SERVICIO DE TEMPORADA, para instalación de bar y terraza, que se conoce como Chiringuito Nordeste, durante 4 temporadas estivales. **NO UN LOCAL DE OCIO NOCTURNO.**

El Decreto 93/2013, de 30 de octubre, sobre autorización de servicios de temporada en las playas del Principado de Asturias recoge en su artículo 2 que por servicios de temporada se entienden los establecimientos expendedores de comidas y/o bebidas **al servicio de los usuarios de la playa**, y de actividades al servicio público para los usos comunes y acordes con la naturaleza del dominio público marítimo-terrestre.

Para prestar el servicio que motiva la autorización tendrían que estar abiertos al público para dar un **servicio a los usuarios de la playa en horario diurno** que es cuando la gente está en la playa.

Dicho establecimiento no da servicio a los usuarios de la playa durante el día, sino que funciona como si fuese un local de ocio nocturno, organizando conciertos con música amplificada que generan aglomeraciones de gente borracha, cantando y bailando a pesar de que no está calificado como tal por su licencia de actividad, y muy particularmente, atendiendo a su horario que para nada coincide con el horario de los usuarios de la playa.

Por lo tanto, no cabe ninguna autorización ni del Ayuntamiento ni de la Policía de Llanes ya que dicho club no tiene ninguna licencia de local de ocio nocturno. Además, no dispone de ningún local que cumpla los requisitos de insonorización para evitar molestias a terceros como la Policía de Llanes redactaron en el informe que adjunto.

Me parece de un cinismo descomunal emitir un informe exigiendo cumplir con unos requisitos de insonorización que saben que no existen. Por algún motivo que desconocemos, quizás incompetencia, intereses económicos o una completa falta de respeto a nuestras vidas, siguen ustedes mirando para otro lado mientras los responsables del Club Marítimo de Celorio año tras año siguen cometiendo infracciones muy graves sin que se les sancionen con la excusa de que no disponen de la tecnología para hacer mediciones acústicas. Basta ya de tanto cinismo, formen a sus empleados y consigan la tecnología necesaria para poder proteger a los ciudadanos de semejante atropello.

Quiero también corregirles en su interpretación totalmente errónea, por no decir otra cosa, que citan en su informe: *“Considerando que las actividades señaladas están restringidas al ámbito puramente privado, de carácter social, que no se hallan abiertas a la pública concurrencia, el referido Club esta excluido de la aplicación de la senada ley”*

No existen los servicios de temporada en el ámbito puramente privado, tienen la obligación de estar abiertos al público estando dentro de la servidumbre de protección del **DOMINIO PUBLICO** marítimo terrestre. Además de estar claramente especificado en el contrato de arrendamiento que adjunto. Con lo cual, si sería de aplicación la citada ley, si fuese un local de ocio nocturno. Pero como no lo es, no puede organizar conciertos con música amplificada en horario nocturno.

Dejen de pervertir la autorización de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) ya que la autorización es para **OTRO USO**.

Les hemos solicitado que se realizasen mediciones de las emisiones acústicas procedentes de las actividades para comprobar la realidad y entidad de las mismas y en qué forma se exceden de lo admisible legalmente; que se le ordenase que limitase las emisiones para ajustarse a los objetivos establecidos por la normativa aplicable; y que se me diese vista de los expedientes / autorizaciones que se hayan concedido al Club Marítimo de Celorio y a cualquiera de las empresas a las que subarrienda, como el chiringuito Nordeste, licencias de actividad, incluida la de organizar conciertos.

No hemos obtenido contestación a ninguna de las anteriores peticiones y las emisiones acústicas excesivas han continuado durante todo el verano.

Recientemente hemos recibido el escrito que adjuntamos del Ayuntamiento de Llanes certificando que no se concedió ninguna autorización para organizar conciertos a dicho club (expediente RES/2020/235). Además, El señor Tomas Robledo, funcionario del Ayuntamiento nos dijo que no contaban con autorización municipal para organizar conciertos durante todo julio y agosto del 2020.

O bien ustedes no se preocuparon de verificar si efectivamente contaban con autorización municipal o simplemente permitieron la celebración de los 8 conciertos sabiendo que no contaban con dicha autorización. Cualquiera de las dos opciones es igual de grave. Es competencia del Ayuntamiento y la Policía Local de Llanes comprobar que las actividades se desarrollan conforme a los términos de la licencia y cumpliendo la normativa aplicable, y en particular la referente al ruido.

Ante la pasividad del Ayuntamiento de Llanes y su tolerancia de las emisiones acústicas excesivas, hemos encargado la realización de un informe pericial que constatare la realidad de la contaminación acústica, del que adjunto copia, y que concluye que efectivamente se superan ampliamente los niveles legales de las emisiones de los conciertos que se organizan en el Club Marítimo, de la música amplificada y de los ruidos que producen las personas que se encuentran en el mismo.

La medición acústica se hizo el 31 de julio entre las 21:00 horas y las 2:20 horas y durante más de 5 horas se superaron ampliamente los niveles establecidos, muy por encima de los objetivos de calidad acústica establecidos por el R. Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

También hemos observado en estos últimos años que dicho club se utiliza como guardería a pesar de que el Servicio de Inspección y calidad de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar certifico que no figura inscrita en el Registro de entidades, centros y servicios sociales ninguna Guardería en un escrito que adjuntamos. A pesar de que se refieren a dicho club como “sus instalaciones” en algunos artículos de prensa

que también adjuntamos.

Es también necesario hacer hincapié en que mis peticiones se realizan en ejercicio del derecho de acceso a la justicia y a la información en materia medioambiental, regulados en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cuyo art. 10 establece el plazo de un mes para que la petición de información sea atendida.

Más genéricamente, las peticiones de información están también amparadas por la normativa sobre transparencia: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés; y la Ordenanza reguladora de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización del Ayuntamiento de Llanes, que regula este derecho en su capítulo IV. El art. 20 de la Ley 19/2013 establece también un plazo de un mes para resolver la petición de información. Las tres normas establecen un régimen sancionador por las infracciones que autoridades y funcionarios puedan cometer por el incumplimiento de sus previsiones.

Es muy reiterada la jurisprudencia de todos los órdenes jurisdiccionales sobre el potencial dañoso de la contaminación acústica, en cuanto a su afectación a la salud de las personas y a la injerencia en el derecho fundamental a la intimidad familiar, al uso pacífico del hogar. Esa doctrina ha dado lugar a condenas en vía penal por delito de prevaricación a los responsables de adoptar las medidas necesarias para poner fin a la contaminación acústica que omitieron ejercer sus funciones; también se ha impuesto a la policía y a los Ayuntamientos, condenas a indemnizar a los afectados por responsabilidad patrimonial derivada de su inactividad o inefectiva actividad ante la contaminación acústica. Y también la falta de atención a las peticiones de acceso a la información puede ser condenada penalmente.

Por ello, SOLICITAMOS:

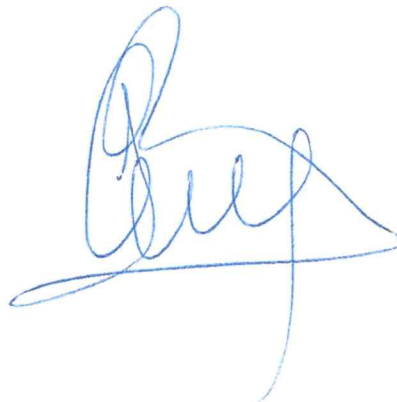
Que, una vez que esta parte ha probado con el informe pericial que ahora presentamos que las actividades del Club Marítimo de Celorio general una contaminación acústica excesiva, además de no contar con autorización municipal para realizar conciertos con música amplificada, ni las medidas de insonorización requeridas y teniendo en cuenta que no es la primera vez que esto ocurre, se sirva a admitirlo, y se acuerde por el Ayuntamiento de Llanes lo siguiente:

Sancionar al Club Marítimo de Celorio según el artículo 37.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en el que se establece:
1.- Por la comisión de **infracciones muy graves** tipificadas en la presente Ley se podrán imponer las siguientes sanciones:

A) Multa de seis mil diez con veinte euros (6.010,20 euros) a sesenta mil ciento uno con veinte un euro (60.101,21 euros).

F) Clausura definitiva del establecimiento, cese de la actividad y retirada de la licencia o de la autorización, sanción esta que llevara aparejada el suministro de agua potable, energía eléctrica y combustibles líquidos o gaseosos.

L -



AYUNTAMIENTO DE LLANES		Sello
	Identificación del Registro y Procedimiento SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA Solicitud general	
	<table border="1"> <tr> <td>Código del Asiento SACE1500ZW</td> <td>Fecha y Hora de Registro 04/02/2021 18:03:47</td> </tr> </table>	
Código del Asiento SACE1500ZW	Fecha y Hora de Registro 04/02/2021 18:03:47	

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(negociado/general)

04/02/2021 18:03:47 nº1292/1292

EXTRACTO (Contenido del escrito)

AL ALCALDE DE LLANES

Que, una vez que esta parte ha probado con el informe pericial que ahora presentamos que las actividades del Club Marítimo de Celorio general una contaminación acústica excesiva, además de no contar con autorización municipal para realizar conciertos con música amplificada, ni las medidas de insonorización requeridas y teniendo en cuenta que no es la primera vez que esto ocurre, se sirva a admitirlo, y tras los pertinentes tramites, se acuerde por el Ayuntamiento de Llanes lo siguiente:

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

LOCALIZACIONES

Cl , S/N, Club Maritimo de Celorio CP 33595 - LLANES - ASTURIAS

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Toda aquella documentación que considere oportuna - 1612458169390870.pdf

Consejeria de Derechos Sociales y Bienestar - 1612458169453531.pdf

Guarderia prensa - 161245816946872.pdf

Informe de la policia local - 1612458169515703.pdf

Informe pericial - 161245816956254.pdf

Instancia de solicitud - 1612458170171455.pdf

Respuesta 6 meses mas tarde - 1612458170218196.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

OBSERVACIONES

Sancionar al Club Marítimo de Celorio según el artículo 37.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas por la comisión de varias infracciones muy graves tipificadas en la presente Ley

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección: Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica	 531K6D0D2G4S2J5C133I	Página 1 / 1
--	--	-----------------

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía MARQUES DE TEVERGA 20 6º E	
Número	Escalera	Piso	Puerta	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo		Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Localización de la actividad					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (4992) LLANES	
Población		Código Postal 33595	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía	
Número	Escalera	Piso	Puerta	Bloque	Kilómetro
Información Adicional Club Marítimo de Celorio					

Objeto de la instancia	
AL ALCALDE DE LLANES Que, una vez que esta parte ha probado con el informe pericial que ahora presentamos que las actividades del Club Marítimo de Celorio general una contaminación acústica excesiva, además de no contar con autorización municipal para realizar conciertos con música amplificada, ni las medidas de insonorización requeridas y teniendo en cuenta que no es la primera vez que esto ocurre, se sirva a admitirlo, y tras los pertinentes tramites, se acuerde por el Ayuntamiento de Llanes lo siguiente:	

Detalles adicionales	
Sancionar al Club Marítimo de Celorio según el artículo 37.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas por la comisión de varias infracciones muy graves tipificadas en la presente Ley	

Documentacion aportada		
1	Documento (417) Toda aquella documentación que considere oportuna	Tipo (1) OBLIGATORIA
	Fichero 1612458169390870.pdf	
2	Documento Consejería de Derechos Sociales y Bienestar	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1612458169453531.pdf	
3	Documento Guarderia prensa	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 161245816946872.pdf	
4	Documento Informe de la policia local	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1612458169515703.pdf	
5	Documento Informe pericial	Tipo (3) OPCIONAL

	Fichero 161245816956254.pdf	
6	Documento Instancia de solicitud	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1612458170171455.pdf	
7	Documento Respuesta 6 meses mas tarde	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1612458170218196.pdf	

FECHA Y FIRMA

Solicitud firmada digitalmente en fecha:

04/02/2021 18:03:47

ADVERTENCIAS

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.